

1500298-90.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo de Moura Jacob

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... que para a caracterização do tráfico é dispensável que os agentes estejam comercializando drogas, vez que são vários os núcleos do tipo do tráfico. Desta feita, se guardam, transportam ou acondicionam para fins de tráfico, caracterizado está o crime do artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

"Tóxicos - Tráfico - Circunstância em que "in ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

1ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500298-90.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500298-90.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2019839/2022 - DEL.POL.CUBATÃO, AD7620-1/2022 - DEL.POL.CUBATÃO, 2019839 - DEL.POL.CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALESSANDRO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo de Moura Jacob

Vistos.

ALESSANDRO DOS SANTOS qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06 e artigo 16, § único, da Lei n. 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 21 de janeiro de 2022, por volta das 18:30 horas, na Rua Beira Mar, próximo ao Portinho, Vila dos Pescadores, nesta cidade,

trazia consigo para fornecimento a terceiros, 115 porções de maconha, 77 pedras de "crack", 240 pinos de cocaína, e 25 pedaços de LSD, sem autorização e em desacordo com a legislação.

Consta ainda, que no mesmo dia e local, o réu portava uma arma de fogo, pistola calibre.38, com numeração raspada, devidamente municiada, sem autorização e em desacordo com a legislação.

Segundo a denúncia, o réu estava na via pública em poder das drogas e também portava a pistola, quando policiais militares avistaram o réu com uma mochila e resolveram abordá-lo e na cintura do réu foi encontrada a arma de fogo municiada e com numeração raspada e na mochila estavam as drogas, um rádio comunicador e R\$ 230,00, além de um celular.

Auto de apreensão e auto de constatação provisória às fls. 18/19 e 22/23. Laudo a arma às fls. 176 O laudo de exame Químico-Toxicológico foi juntado às fls. 158/166. O réu apresentou Defesa Preliminar às fls. 100/108. A Denúncia foi recebida em 10 de março de 2022 (fls. 117), tendo sido o réu interrogado e as testemunhas ouvidas às fls. (fls.168) Em memoriais o Ministério Público requereu a procedência do pedido. (fls. 183/187) O réu em memoriais requereu sua absolvição por falta de provas e subsidiariamente requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado com a causa de aumento do artigo 40. IV da Lei n. 11343/06 e absolvição do crime do artigo 14 da Lei de armas. (fls. 191/211)

É o relatório.
FUNDAMENTO.

A materialidade ficou comprovada com o laudo juntado aos autos e a autoria ficou demonstrada em vista da prova colhida em audiência. O réu em seu interrogatório policial afirmou ser pescador e no dia dos fatos foi ver a maré para pescar, quando um rapaz o chamou e pediu para ele segurar um rádio, logo após chegou a polícia abordou todos que estavam no porto, mas o réu ficou detido pois tinha passagem criminal. O réu ficou 3 horas sentado no chão respondendo perguntas sobre paiol e drogas. Na delegacia disse que o rádio e arma eram sua, mas não é verdade, pois apenas a arma é dele, pois, mora em local perigoso. As drogas apreendidas nem são as mesmas que são feitas no local onde o réu mora, segundo outros presos. Alegou que as drogas só foram aparecer na delegacia.

Os policiais ouvidos afirmaram que faziam uma incursão no local e avistaram o réu na via pública com uma mochila e resolveram abordá-lo, pois estava nervoso ao ver os policiais e tinha algo na cintura e então, na cintura do réu foi encontrada a arma de fogo municiada e com numeração raspada e na mochila estavam as drogas, um rádio comunicador e R\$ 230,00, além de um celular.

A testemunha Iomar afirmou que no dia dos fatos chegou da pescaria quando viu o réu sentado e de repente dois meninos passaram e falaram para ele segurar o réu e nesse momento chegaram os policiais. Negou que o réu portava alguma mochila. Alegou que conhece o réu apenas de vista.

A testemunha Wesley em juízo afirmou que no dia dos fatos estava no local e o réu estava próximo a ele e de repente passou uma pessoa correndo pedindo para o réu segurar o rádio e logo após os policiais chegaram e detiveram o réu. Afirmou que referida pessoa passou correndo e só mandou ele segurar o rádio, não vendo nenhuma arma.

A testemunha Dalio afirmou ser pescador e que no dia dos fatos estava voltando de uma pescaria quando viu o réu chegando e logo na sequência.

Não resta dúvida de que o réu traficava e portava a arma, vez que, o réu foi preso em flagrante na posse das drogas e da arma e deu versão sem sentido algum em relação a arma e o rádio comunicador, afirmando que um conhecido lhe pediu para segurar.

Ora, ninguém de boa índole vai segurar e guarda na cintura uma pistola municiada e com numeração raspada para um terceiro sem qualquer justificativa, muito menos ficaria com um rádio comunicador sem saber o que fazer.

Se não bastasse, as testemunhas de defesa mentiram, vez que contrariaram a própria versão do réu que alegou que um indivíduo que ele conhecia, mas não quis dizer quem era, havia solicitado que ele segurasse o rádio e a arma, portanto, diverso do que alegado pelas testemunhas de que uma pessoa teria passado correndo e mandado o réu segurar apenas o rádio.

Em verdade, o réu estava com as drogas e usava o rádio comunicador para se comunicar com outros criminosos, bem como utilizava a arma de fogo para sua segurança.

É de suma importância ressaltar que para a caracterização do tráfico é dispensável que os agentes estejam comercializando drogas, vez que são vários os núcleos do tipo do tráfico. Desta feita, se guardam, transportam ou acondicionam para fins de tráfico, caracterizado está o crime do artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

"Tóxicos - Tráfico - Circunstância em que "in casu" restou provada a mercancia da droga não só em face da natureza, da diversidade e da quantidade de entorpecentes apreendidos, mas, também, do modo como a cocaína, a maconha e o "crack" estavam embalados, prontos para a venda - Recurso não provido."(TJ/SP - AP. Crim - 99308031185400)

"Tóxicos - Tráfico - Art. 12, "caput", da Lei nº: 6.368/76 - Guarda de drogas destinadas ao consumo de terceiros - Suficiência - Delito cuja consumação não exige resultado, como a venda ou a efetiva entrega - Recursos dos réus improvidos, sendo parcialmente provido o apelo da acusação."(TJ/SP- AP. Crim 11658113900)

O réu confessou o porte de arma, ademais a defesa pleiteou a absolvição do réu como incurso no artigo 14 da Lei de Armas, todavia, o réu não foi denunciado por tal artigo.

O réu já foi condenado anteriormente por roubo

Passo a dosimetria da pena

Tráfico de drogas

Na primeira fase de aplicação da pena, tendo em vista a quantidade e tipos de drogas, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, aumento a pena-base em 1/6 chegando-se a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias multa no seu piso legal.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a reincidência (fls. 90) e aumento a pena em mais 1/6 chegando-se a pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 680 dias multa no seu piso legal.

Na terceira fase de aplicação da pena deixo de reconhecer o benefício do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, tendo em vista ser o réu reincidente. Ademais, não tem qualquer sentido a menção ao artigo 40, IV da Lei n. 11.343/06, vez que, sequer faz parte da denúncia.

Porte de arma

Na primeira fase de aplicação da pena, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 03 anos de reclusão e 10 dias-multa no seu piso legal.

Compenso a reincidência com a confissão do porte de arma.

As penas serão somadas, chegando-se a pena definitiva de 09 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 690 dias-multa no seu piso legal.

Considerando-se a pena imposta e o fato de ser o réu reincidente, fixo como fechado o regime inicial de cumprimento de pena.

O réu respondeu o processo preso e assim deverá permanecer, vez que a traficância somente é combatida com a retirada dos traficantes do meio social, sob pena de desestabilização da ordem pública, além de ser reincidente.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ALESSANDRO DOS SANTOS como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06 e artigo 16, § único, inciso IV da Lei n. 10.826/03 a pena de 09 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão no regime inicial fechado e ao pagamento de 690 dias multa no seu piso legal.

Determino a destruição das drogas e perdimento do rádio.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Oportunamente, oficie-se o TRE.

PIC

Cubatão, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA